

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO PROGRAMA DE AFILIADOS

CLUBE DO SEU BOLSO

Seja bem-vindo ao Programa de Afiliados do Clube do Seu Bolso. Antes de se cadastrar, leia atentamente este contrato. Ao finalizar o seu cadastro e clicar na caixa "Li e aceito os Termos e Condições", você estará vinculando-se juridicamente a todas as regras, obrigações e penalidades aqui descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA NATUREZA DA RELAÇÃO

1.1. O presente instrumento regulamenta as condições de participação do AFILIADO no programa de marketing de recomendação do CLUBE DO SEU BOLSO (doravante denominado apenas "CLUBE").

1.2. O objetivo do programa é a indicação, por parte do AFILIADO, de novos clientes para a aquisição dos Planos de Telemedicina oferecidos na plataforma digital do CLUBE.

1.3. A aceitação destes termos não configura, sob nenhuma hipótese, vínculo empregatício, relação de subordinação, mandato, sociedade ou representação comercial entre o AFILIADO e o CLUBE, sendo o AFILIADO um prestador de serviços independente.

1.4. O presente instrumento tem por objeto estabelecer os termos e as condições para a participação no Programa de Afiliados do Clube do Seu Bolso, permitindo que o afiliado aufera renda por meio da indicação de terceiros para a aquisição dos planos de telemedicina oferecidos pela plataforma.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CADASTRO GRATUITO E OBRIGATORIEDADE DA CONTA ASAAS

2.1. O cadastro inicial no Programa de Afiliados é totalmente gratuito, permitindo que o usuário comece a auferir renda imediatamente após a aprovação de sua inscrição.

2.2. Condição Obrigatória de Recebimento: Como requisito indispensável para a validação do cadastro e o efetivo repasse de quaisquer comissões, o AFILIADO obriga-se a abrir e manter ativa uma conta digital de sua titularidade na plataforma de pagamentos ASAAS (Asaas Gestão Financeira S.A.).

2.3. O repasse dos rendimentos provenientes das indicações será realizado exclusivamente por meio da referida conta no ASAAS, operando sob a modalidade de split de pagamento no momento em que a transação do cliente final for processada.

2.4. O CLUBE fica totalmente isento de qualquer responsabilidade por falhas de pagamento decorrentes da não abertura, bloqueio ou irregularidade na conta ASAAS do AFILIADO.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO MODELO DE COMISSIONAMENTO E SPLIT DE PAGAMENTO

3.1. O AFILIADO será remunerado pelas vendas efetivas e adimplentes dos planos de telemedicina que forem realizadas através de seu link exclusivo de indicação.

3.2. A remuneração ocorrerá em duas fases distintas, variando conforme os 4 (quatro) tipos de planos de telemedicina disponíveis:

- **Comissão de Adesão:** Um valor fixo de maior monta, pago uma única vez, liquidado assim que o cliente indicado confirmar o pagamento do primeiro mês do plano.
- **Comissão Recorrente:** Um valor mensal pago ao AFILIADO de forma continuada, enquanto o cliente indicado permanecer ativo e em dia com as mensalidades do plano.

Categoria do Plano	Comissão de Adesão (Única)	Comissão Recorrente (Mensal)
Plano Individual Essencial	Definido na Dashboard	Definido na Dashboard
Plano Individual Premium	Definido na Dashboard	Definido na Dashboard
Plano Familiar Essencial	Definido na Dashboard	Definido na Dashboard
Plano Familiar Premium	Definido na Dashboard	Definido na Dashboard

3.3. Mecanismo de Split: O processamento financeiro e a divisão dos valores ocorrerão de forma automatizada por meio da tecnologia de split de pagamento diretamente dentro do ecossistema ASAAS, aplicando-se as taxas de intermediação próprias daquela plataforma sobre o saldo do AFILIADO.

CLÁUSULA QUARTA – DA REGRA DA TRIÁDE DE ATIVIDADE (MANUTENÇÃO DO SISTEMA)

Para manter o direito de uso da plataforma de afiliados, bem como a manutenção do recebimento de suas comissões (inclusive as recorrentes), o AFILIADO deverá cumprir obrigatoriamente pelo menos uma das três condições descritas abaixo a cada mês civil:

Regra principal para Permanência Ativa:

Condição A (Produtividade): Realizar no mínimo 1 (uma) nova indicação convertida em venda de qualquer plano de telemedicina dentro do mês vigente;
OU

Condição B (Consumo Interno): Ser titular adimplente de qualquer um dos planos de telemedicina do Clube do Seu Bolso;
OU

Condição C (Taxa de Infraestrutura): Caso não possua indicações no mês e não seja titular de nenhum plano, realizar o pagamento da Taxa de Manutenção de Acesso ao Sistema no valor de R\$ 17,00 (dezessete reais) naquele respectivo mês.

CLÁUSULA QUINTA – DA SUSPENSÃO DO CADASTRO E PERDA DAS RECORRÊNCIAS

5.1. O descumprimento simultâneo de todas as condições da Cláusula Quarta (ou seja: não gerar vendas no mês + não ter plano próprio + não pagar a taxa de R\$ 17,00) configurará inatividade e inadimplência sistêmica.

5.2. A inadimplência gerará a imediata suspensão do cadastro do AFILIADO e o bloqueio de acesso ao seu painel de controle.

5.3. Interrupção do Fluxo Recorrente: During o período de suspensão, o recebimento de todas as comissões, inclusive as comissões recorrentes de clientes indicados no passado, ficará completamente suspenso.

5.4. Caráter Condicional dos Ganhos: Fica expressamente pactuado que as comissões só são devidas e pagas enquanto o AFILIADO estiver ativamente vinculado e regularizado junto ao CLUBE. A perda do status "Ativo" extingue o direito aos repasses.

5.5. Reativação: O AFILIADO poderá restabelecer seu cadastro mediante a quitação da taxa de manutenção em atraso ou adesão a um plano. Contudo, os valores de recorrência retroativos ao período em que o cadastro permaneceu suspenso não serão restituídos ou acumulados.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PRÁTICAS PROIBIDAS E RESCISÃO

6.1. É terminantemente proibido ao AFILIADO:

- Praticar SPAM ou realizar publicidade enganosa utilizando o nome do CLUBE.
- Oferecer descontos, reembolsos ou vantagens financeiras por fora do sistema oficial do CLUBE para forçar vendas.
- Criar perfis falsos ou se passar por canais de suporte oficiais do CLUBE.

6.2. A infração de qualquer item desta cláusula resultará no banimento imediato e definitivo do AFILIADO, com a perda total de saldos acumulados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS MODIFICAÇÕES E FORO

7.1. O CLUBE reserva-se o direito de alterar as regras de comissionamento, valores de taxas e preços de planos a qualquer momento, mediante aviso prévio de 15 (quinze) dias na dashboard do afiliado.

7.2. Para dirimir eventuais litígios decorrentes deste contrato, as partes elegem o foro da comarca de Salvador-Bahia.

7.3. O Clube do Seu Bolso reserva-se o direito de atualizar os valores de comissionamento dos planos, bem como o valor da taxa de manutenção do sistema, mediante aviso prévio ao afiliado.

7.4. A aceitação destes Termos e Condições é indispensável para a participação no Programa de Afiliados e considera-se formalizada no momento da conclusão do cadastro na plataforma do Clube do Seu Bolso.

CLÁUSULA OITAVA – DOS ESTORNOS E CANCELAMENTOS

8.1. Caso o cliente indicado exerça seu direito de arrependimento (art. 49 do CDC) ou solicite o cancelamento do plano dentro do prazo de 7 (sete) dias a contar da assinatura, a comissão de adesão gerada será integralmente estornada do saldo do AFILIADO.

8.2. Em caso de contestação de pagamento (chargeback) por parte do cliente final junto à operadora de cartão de crédito, o CLUBE reserva-se o direito de reter ou debitar o valor da comissão correspondente do painel do AFILIADO, a qualquer tempo.

8.3. Caso o AFILIADO já tenha sacado os valores estornados, o saldo negativo será lançado em sua conta para desconto automático nas comissões futuras.

CLÁUSULA NONA – DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

9.1. O AFILIADO compromete-se a cumprir integralmente a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD), abstendo-se de coletar, armazenar ou tratar dados de potenciais clientes utilizando o nome do CLUBE sem o devido consentimento legal.

9.2. É terminantemente proibido o compartilhamento de dados cadastrais dos clientes indicados com terceiros. O AFILIADO responderá individual e regressivamente por qualquer incidente de segurança ou vazamento de dados provocado por sua culpa ou dolo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E REGRAS DE TRÁFEGO

10.1. Toda a identidade visual, logotipos, marcas e materiais promocionais são de propriedade exclusiva do CLUBE. O AFILIADO possui apenas uma licença de uso temporária e revogável para fins de divulgação do link.

10.2. Proibição de Tráfego Direto para Marca: É expressamente proibido ao AFILIADO criar anúncios em plataformas de busca (Google Ads, Bing Ads, etc.) utilizando como palavra-chave o termo correspondente à marca institucional do contratante, tais como "Clube do Seu Bolso" ou variações fonéticas semelhantes.

10.3. A infração ao item 10.2 acarretará a perda imediata de todas as comissões geradas por este canal e a suspensão definitiva da conta do afiliado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

11.1. O CLUBE envidará os melhores esforços para manter a plataforma de afiliados e o sistema de rastreamento de links em pleno funcionamento. Contudo, não se responsabiliza por eventuais falhas técnicas, interrupções temporárias de servidores, lentidão ou descontinuidade de serviços prestados por terceiros (incluindo a plataforma ASAAS).

11.2. O AFILIADO não terá direito a qualquer tipo de indenização, compensação ou ressarcimento por vendas que deixarem de ser computadas em decorrência de instabilidades técnicas sistêmicas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO IMOTIVADA

12.1. Qualquer uma das partes poderá rescindir o presente contrato a qualquer momento, sem necessidade de justificativa ou pagamento de multa rescisória, mediante comunicação por escrito (e-mail ou notificação interna no sistema) com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

12.2. Em caso de rescisão imotivada por iniciativa do CLUBE, o AFILIADO receberá os saldos de comissões de adesão já liquidados e as recorrências acumuladas estritamente até a data do encerramento do vínculo, cessando qualquer direito a recebimentos futuros.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INCLUSÃO DE NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS E REGRAS FUTURAS

13.1. Expansão do Portfólio: O CLUBE reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério, por conveniência comercial e a qualquer tempo, incluir novos produtos, serviços, pacotes de benefícios ou soluções tecnológicas em sua plataforma digital.

13.2. Autonomia de Regras Comerciais: Fica expressamente acordado que os novos produtos ou serviços integrados à plataforma não seguirão, necessariamente, o modelo financeiro ou operacional dos planos de telemedicina vigentes. Cada novo produto poderá possuir:

- A) Valores, percentuais e dinâmicas de comissionamento específicos (com ou sem taxa de adesão, com ou sem recorrência).
- B) Prazos de carência, políticas de reembolso e regras de estorno próprias.
- C) Plataformas de processamento ou regras de split de pagamento diferenciadas, caso a natureza do produto assim exija.

13.3. Critérios de Elegibilidade e Manutenção: A critério do CLUBE, a micro-liberação da divulgação de novos produtos para a carteira de afiliados poderá ser condicionada a requisitos específicos de qualificação, tais como, mas não se limitando a:

A) Cumprimento de metas prévias de desempenho e vendas.

B) Novas regras específicas de manutenção e ativação sistêmica (ex: exigência de consumo ou venda mínima exclusiva do novo produto para manutenção do direito à comissão deste).

13.4. Ciência e Aceite Automatizado: As condições comerciais, tabelas de comissionamento e anexos regulamentares de cada novo produto serão publicados e atualizados diretamente na dashboard (painel de controle) do AFILIADO.

13.5. A realização de qualquer ação de divulgação, compartilhamento de link ou intermediação de venda do novo produto por parte do AFILIADO configurará, para todos os fins de direito, o seu aceite eletrônico, irrestrito e inequívoco às regras específicas daquele respectivo produto.